

《【문제2】 준법투쟁에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 준법투쟁의 개념과 법적 성격, 유형, 관련 판례법리, 효과 및 활용

I. 서론

- 노동조합의 쟁의행위는 근로자의 단결권과 단체교섭권을 실현하는 수단으로서, "헌법 제33조" 및 "노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노동조합법')상 보장된다. 그러나, 사용자와의 직접적 충돌이나 불법행위를 수반하지 않고, 법규 및 취업규칙 등 합법적 의무 준수를 통해 간접적으로 사용자의 경영에 압력을 행사하는 수단을 준법투쟁이라고 한다. 준법투쟁은 일종의 간접적 쟁의행위로 평가되며, 합법성과 효과성 측면에서 여러 법적 쟁점을 내포하고 있다. 이하에서는 준법투쟁의 개념, 법적 성격, 유형, 판례법리, 효과 및 활용에 대해 설명한다.

II. 준법투쟁의 개념과 법적 성격

1. 준법투쟁의 정의

- 준법투쟁은 근로자가 노동법, 취업규칙, 안전규정 등 법령과 내부 규정을 엄격히 준수함으로써, 평상시보다 낮은 작업속도 또는 효율로 업무를 수행하는 행동을 의미한다. 이는 전통적 파업이나 태업과 달리 불법적 행위가 아닌 합법적 권리 행사로 평가된다. "대법원"은 준법투쟁을 근로자가 법령·단체협약·취업규칙의 범위 내에서 의도적으로 정상적 업무 수행의 효율을 저하시키는 행위로 규정하였다.

2. 법적 성격

- 준법투쟁은 노동조합의 단체행동권의 범주에 포함되나, 일반적 쟁의행위와 달리 사용자의 재산권 침해나 업무방해를 직접적으로 수반하지 않는다. 따라서 통상적인 부당노동행위 판단에서의 쟁의행위 요건과는 차이가 있으며, 합법성과 비례성이 중요한 판단 기준이 된다.

3. 헌법적 보호 범위

- 근로자의 단결권과 단체행동권은 헌법상 보호되므로, 준법투쟁 역시 근로자의 권리 행사로 인정된다. 다만, 법원은 준법투쟁이 업무 목적을 현저히 훼손하거나 회사의 정상적 운영을 방해하는 정도라면, 제한될 수 있다고 본다.

III. 준법투쟁의 유형

1. 작업속도 조절

- 근로자가 법적 허용 범위 내에서 생산 속도를 의도적으로 낮추어 수행함으로써 사용자에게 압력을 행사한다. (예 : 안전규정을 이유로 일정 장비 점검을 철저히 시행, 작업속도 제한 등)

2. 업무절차 엄격 준수

- 업무 수행 시 취업규칙이나 규정, 안전규정 등을 엄격히 준수하여 업무 효율성을 낮춤. (예 : 서류 작성 시 불필요하게 많은 검증 절차를 수행)

3. 근로시간 활용 강화

- 정규 근로시간만 엄격히 준수하고, 초과근무나 자율적 업무 수행을 거부. (예 : 정해진 근로시간 이후 업무 수행 거부, 근무 중 휴식시간 준수 엄격화)

4. 집단적 규제 활용

- 조합원이 집단적으로 동일한 준법투쟁 방식을 적용하여, 사용자의 의사결정에 압력을 행사. 이는 실질적 파업 효과와 유사하나 법적 분쟁 가능성이 낮다.

IV. 준법투쟁 관련 판례법리

1. 대법원 판례의 기준

- "대법원"은 준법투쟁의 합법성 판단 기준을 다음과 같이 제시하였다. ❶ 근로자가 법령·단체협약·취업규칙 등 정당한 근거를 준수하였는가 ❷ 업무 효율 저하가 과도한지, 사용자 재산권이나 영업권을 침해하는 정도에 해당하는가 ❸ 근로자의 행동이 단체행동권 행사 범위 내에서 이루어졌는가. "판례"도 근로자가 취업규칙상 규정을 철저히 준수하며 작업속도를 낮춘 행위는 합법적 준법투쟁으로 인정하고 있다.

2. 차이점과 유의점

- 준법투쟁은 파업과 달리 사용자의 영업권을 직접적으로 침해하지 않으므로, 부당노동행위 논쟁 시 사용자의 정당한 대응 범위를 제한적으로 평가한다. 그러나 업무 마비 수준으로 확대될 경우, 법적 보호 범위를 벗어나 불법 쟁의행위로 전환될 수 있다.

V. 준법투쟁의 효과 및 활용

1. 사용자에게 대한 간접적 압력

- 준법투쟁은 법적 제재 없이 근로자가 자신의 권익과 요구를 관철할 수 있는 수단이다. 사용자 입장에서는 업무 지연, 생산성 저하라는 실질적 비용 부담을 인식하게 된다.

2. 법적 안정성 확보

- 불법 파업이나 태업과 달리 법적 책임 부담이 적다. 근로자나 노동조합은 합법적 권리 행사 범위에서 전략적 쟁의행위를 수행 가능하다.

3. 노사관계 개선 촉진

- 사용자와 협의 과정에서 준법투쟁으로 인한 업무 영향이 제한적이므로, 분쟁 조정 및 합의 도출 가능성이 높다.

4. 활용 시 유의점

- 준법투쟁은 합법적 쟁의행위의 한 형태로 인정되며, 근로자가 단체협약, 취업규칙, 법령 등 준수 범위 내에서 의도적 업무 효율 저하를 수행하면, 법적 책임을 묻기 어렵다. 그러나 과도한 업무 지연, 재산권 침해, 안전 문제 발생 등은 준법투쟁의 범위를 벗어나 불법으로 판단될 수 있다. 노동조합은 준법투쟁을 활용하여 사용자와 교섭력을 확보하고 합법적 권리 행사 범위 내에서 실질적 요구를 관철할 수 있다.

VI. 결론

- 준법투쟁은 근로자가 법령, 단체협약, 취업규칙을 철저히 준수하면서 의도적으로 업무 효율을 낮추어 사용자에게 압력을 행사하는 합법적 쟁의행위이다. "판례"에 따르면, 준법투쟁은 업무 효율 저하가 과도하지 않고, 사용자의 재산권을 침해하지 않으며, 단체행동권 행사 범위를 벗어나지 않을 경우 합법으로 인정된다. 이와 같이 준법투쟁은 간접적 쟁의수단으로서 법적 안정성과 전략적 활용성을 동시에 갖추고 있어, 노동조합이 단체교섭력 확보 및 근로조건 개선을 위해 활용할 수 있는 주요 수단으로 평가된다.